

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01771

Numéro SIREN : 813 454 717

Nom ou dénomination : gojob

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2023 sous le numéro de dépôt 5636

GOJOB

Société par actions simplifiée au capital de 372.557,68 euros
Siège social : Carré Sainte-Victoire, 220 rue de la Tramontane,
13090 Aix en Provence
813 454 717 R.C.S. Aix-en-Provence

(la « Société »)

DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 17 AVRIL 2023

Je soussigné, Pascal Lorne, agissant en qualité de président de la Société,

au vu des bulletins de souscription adressés à la Société,

constate qu'au résultat de l'exercice de 15.622 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise par la personne et dans les proportions visée en annexe à la présente décision, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de 156,22 euros, pour être porté de 372.557,68 euros à 372.713,90 euros, par l'émission d'un nombre total de 15.622 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 euro l'une, représentant un montant total de 20.621,04 euros qui a été libéré intégralement en numéraire par versement sur le compte bancaire de la Société,

décide, en conséquence, de modifier l'article 7 des statuts de la Société qui est désormais rédigé comme suit :

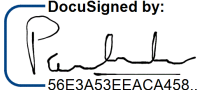
« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de trois-cent soixante-douze mille sept cent treize euros et quatre-vingt-dix centimes (372.713,90 €).

Il est divisé en 37.271.390 actions, intégralement libérées, d'une valeur nominale d'un (1) centime chacune, réparties en :

- 6.545.986 actions ordinaires,
- 2.617.300 actions de préférence de catégorie A,
- 7.062.184 actions de préférence de catégorie A',
- 8.333.334 actions de préférence de catégorie B,
- 7.451.926 actions de préférence de catégorie B', et
- 5.260.660 actions de préférence de catégorie C. »

Le reste de l'article est inchangé.

DocuSigned by:

56E3A53EEACA458...

Le président

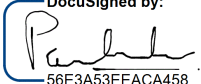
GOJOB

Société par actions simplifiée au capital de 372 713,90 euros
Siège social : Carré Sainte-Victoire, 220 rue de la Tramontane,
13090 Aix en Provence
813 454 717 RCS Aix-en-Provence

STATUTS

(mis à jour des décisions du président en date du 17 avril 2023)

Certifié conforme par le président

DocuSigned by:

56E3A53EEACA458...
Pascal Lorne

TITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 – FORME

La société (la « Société ») est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et notamment par les articles L. 227-1 à L. 227- 20 du code de commerce ainsi que par les présents statuts (les « Statuts »).

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

La Société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL

L'objet de la Société est fondé sur la poursuite d'une utilité sociale.

Cette utilité sociale se traduit par le soutien apporté par la Société, au travers de son activité, à des personnes en situation de fragilité notamment économique et sociale, liée à leur situation professionnelle.

Ce faisant, la Société contribue également à la lutte contre les exclusions et les inégalités sociales, économiques et culturelles, à la préservation et au développement du lien social et au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale.

Cet objet se réalise à travers l'exercice des activités suivantes:

- le développement, le conseil et l'édition de logiciels informatiques ;
- la création et animation de réseaux sociaux ;
- le conseil en placement de salariés et d'indépendants ;

et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement, tant en France qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est : **GOJOB**

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social est sis : Carré Sainte-Victoire, 220 rue de la Tramontane, 13090 Aix en Provence

Il peut être transféré en tout endroit par décision du président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article 6 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le 1^{er} exercice social commencera à compter de l'immatriculation et s'achèvera le 31 décembre 2016.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL

Article 7 – Capital

Le capital social est fixé à la somme de trois-cent soixante-douze mille sept cent treize euros et quatre-vingt-dix centimes (372.713,90 €).

Il est divisé en 37.271.390 actions, intégralement libérées, d'une valeur nominale d'un (1) centime chacune, réparties en :

- 6.545.986 actions ordinaires,
- 2.617.300 actions de préférence de catégorie A,
- 7.062.184 actions de préférence de catégorie A',
- 8.333.334 actions de préférence de catégorie B,
- 7.451.926 actions de préférence de catégorie B', et
- 5.260.660 actions de préférence de catégorie C.

Les droits particuliers attachés aux actions de préférence de catégories A, A', B, B' et C figurent à l'article 13 des présents Statuts et en Annexe 1 des présents Statuts.

Les titulaires des actions de préférence susvisées sont bénéficiaires des avantages particuliers résultant de la détention d'actions de préférence ayant les droits définis à l'article 13 des présents Statuts et en Annexe 1 des présents Statuts.

Article 8 – Modifications du capital

Augmentation de capital - Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, sur rapport du président, par décision de la collectivité des associés, dans les conditions de majorité prévues à l'article 20 des Statuts.

La collectivité des associés peut déléguer au président sa compétence pour décider d'augmenter le capital social dans les limites qu'elle fixera ou les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission de toutes ou d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation, de réaliser toute opération de réduction ou d'amortissement du capital et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des actions et titres émis par la Société. Ce droit est régi par les dispositions de la loi. Ce droit peut être supprimé dans les conditions prévues par la loi. Les associés peuvent y renoncer à titre individuel ou le céder, toute renonciation au profit d'une personne dénommée ou cession étant soumise aux conditions prévues par les Statuts.

Réduction de capital - Les associés s'interdisent d'amortir le capital et de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assurerait la continuité de son activité et :

- lorsque la réduction de capital résulte de l'annulation d'actions faisant suite au rachat par la Société de ses propres actions dans les conditions de l'article L 225-208 du code de commerce et de l'article L 225-209-2 du code de commerce; ou
- lorsque l'assemblée générale a autorisé à acheter un nombre d'actions en vue de les annuler pour les finalités et dans les conditions fixées par l'article R 225-156 du code de commerce; ou
- dans les cas visés à l'article L 228-24 du code de commerce; ou
- Dans les cas visés à l'article L 231-1 du code de commerce et selon les modalités de l'article L 231-5 du même code; ou
- Dans les conditions prévues aux articles L 225-204, L 225-205 et L 223-34 du code de commerce sous réserve que la Société consacre à la réduction de capital, cumulée avec celles, le cas échéant, intervenues au cours des cinq exercices précédents, moins de 50 % de la somme des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents, nets de pertes constatées sur la même période. »

Le capital social peut être réduit en vertu d'une décision collective des associés, prise sur le rapport du président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 20 des Statuts, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale. En aucun cas elle ne pourra porter atteinte à l'égalité des associés.

Article 9 – Libération des actions

Lors de toute augmentation du capital de la Société en numéraire, chaque souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et de la totalité de la prime d'émission (s'il y en a une), le solde devant être libéré sur appel de fonds du président dans un délai maximum de cinq ans.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 15 jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 10 – Forme des actions

Toutes les actions revêtent obligatoirement la forme nominative. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur un compte individuel tenu par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de tout associé, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par la Société. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.

Article 11 – Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à une action appartient à l'usufruitier dans les décisions concernant la répartition du dividende et au nu-propriétaire dans les autres cas sauf répartition différente de l'exercice du droit de vote décidée entre eux et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société.

Article 12 – Transmission des actions

La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements de titres ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

Article 13 – Droits et obligations attachés aux actions

Les droits et obligations attachés à l'action suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe, et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir ainsi que, le cas échéant, la quote-part des réserves et des provisions.

La propriété de l'action entraîne, *ipso facto*, l'approbation par le titulaire des Statuts ainsi que celle des décisions des associés.

Chaque action à quelque catégorie qu'elle appartienne donne droit à une voix et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions ou valeurs mobilières pour exercer un droit quelconque, les associés ou autres titulaires de valeurs mobilières font leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions ou de valeurs mobilières nécessaire.

La catégorie des actions, ordinaire ou de préférence, détenues par chaque associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société.

Les actions nouvelles souscrites par un associé par exercice d'un droit préférentiel de souscription entreront dans la catégorie d'actions au titre desquelles a été exercé le droit préférentiel de souscription, à moins qu'il en soit décidé autrement par l'assemblée générale qui autorisera l'augmentation de capital.

A l'exception des droits particuliers conférés aux actions de préférence de catégorie A (les « Actions A »), aux actions de préférence de catégorie A' (les « Actions A' »), aux actions de préférence de catégorie B (les « Actions B »), aux actions de préférence de catégorie B' (les « Actions B' ») et aux

actions de préférence de catégorie C (les « Actions C », et ensemble avec les Actions A, les Actions A', les Actions B et les Actions B', les « Actions de Préférence ») toutes les actions de la Société, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, auront les mêmes droits. En particulier, les actions ordinaires et les Actions de Préférence donnent droit à tout versement de dividendes au prorata entre elles sans distinction de catégorie.

En plus des droits reconnus aux actions ordinaires, les Actions de Préférence confèrent à leurs titulaires les droits complémentaires détaillés en Annexe 1.

TITRE III

GOUVERNANCE DE LA SOCIETE

Article 14 – COMITE STRATEGIQUE

14.1. Organisation générale

Il est mis en place un comité stratégique (le « Comité stratégique ») présidé, sauf décision contraire du Comité stratégique, par le président de la Société.

Le président du Comité stratégique organise les travaux du Comité stratégique.

14.2. Composition

(a) Membres - Nomination - Le Comité stratégique est composé de onze (11) membres au plus (les « Membres du Comité stratégique »).

Les Membres du Comité stratégique sont nommés par décision collective des associés.

L'effectif du Comité stratégique pourra être complété de censeurs.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges, le Comité stratégique peut, entre deux décisions collectives des associés délibérant sur les comptes sociaux de l'exercice, procéder à des nominations à titre provisoire. Les nominations provisoires effectuées par le Comité stratégique sont soumises à ratification de la prochaine décision collective ordinaire des associés. Le Membre du Comité stratégique nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

(b) Personnes physiques ou morales - Les Membres du Comité stratégique peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Lorsqu'une personne morale est nommée Membre du Comité stratégique, elle exerce ses fonctions par l'entremise de son représentant légal ou d'un représentant permanent qu'elle nomme à cet effet et qu'elle peut remplacer à tout moment.

(c) Durée des fonctions - Révocation - Les Membres du Comité stratégique sont nommés pour une durée indéterminée. Les Membres du Comité stratégique sont toujours rééligibles.

Les Membres du Comité stratégique peuvent être révoqués à tout moment, *ad nutum*, sans préavis ni indemnité, par décision collective ordinaire des associés.

Les fonctions des Membres du Comité stratégique prennent également fin par la démission, l'interdiction de gérer une société, et (i) pour les personnes physiques, par le décès ou l'incapacité, ou (ii) s'agissant de personnes morales, le terme, la dissolution et la mise en liquidation judiciaire.

14.3. Statut des Membres du Comité stratégique

(a) Rémunération - Les associés peuvent allouer par une décision collective ordinaire aux Membres du Comité stratégique, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de

présence. Le Comité stratégique répartit librement entre les Membres du Comité stratégique les sommes globales allouées.

Il peut être alloué par le Comité stratégique des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats confiés à des Membres du Comité stratégique.

(b) Frais – Le Comité stratégique pourra décider le remboursement des frais raisonnables encourus par les Membres du Comité stratégique dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sur présentation des justificatifs correspondants.

(c) Contrat de travail - La rémunération éventuelle d'un Membre du Comité stratégique est indépendante de celle résultant des autres fonctions et du contrat de travail dont il peut bénéficier le cas échéant. Un Membre du Comité stratégique peut conclure avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi réel.

Un salarié de la Société peut être nommé Membre du Comité stratégique. Son contrat de travail doit correspondre à un emploi réel. La révocation de ses fonctions de Membre du Comité stratégique n'a pas pour effet de résilier son contrat de travail.

(d) Conventions avec la Société - Toute convention (et notamment tout contrat de travail) entre la Société ou l'une de ses filiales et tout Membre du Comité stratégique, Président et/ou directeur général (délégué ou non) est soumise à l'autorisation préalable du Comité stratégique.

14.4. Organisation du Comité stratégique

(a) Organe collégial - Le Comité stratégique est un organe collégial composé de plusieurs Membres du Comité stratégique prenant les décisions de sa compétence.

(b) Président du Comité stratégique - Le Comité stratégique est présidé par le président de la Société, sauf décision contraire du Comité stratégique nommant un autre Membre du Comité stratégique.

Le président du Comité stratégique organise et dirige les travaux du Comité stratégique. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les Membres du Comité stratégique sont en mesure de remplir leur mission.

Le président de la Société, s'il exerce par ailleurs les fonctions de président du Comité stratégique, les exerce pendant la durée de ses fonctions de président.

S'il n'est pas président de la Société, le président du Comité stratégique exerce ses fonctions pendant la durée décidée par le Comité stratégique lors de sa nomination. Son mandat de président du Comité stratégique peut toujours être renouvelé. Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le président du Comité stratégique est réputé avoir été réélu pour la durée de son mandat venant à expiration. Il est révocable à tout moment et ad nutum, sans préavis ni indemnité, par décision du Comité stratégique.

(c) Comités - Le Comité stratégique peut constituer tout comité. Le Comité stratégique peut notamment décidé la création d'un « Comité de l'Economie Sociale et Solidaire » au sein de la Société, doté d'une fonction consultative sur la stratégie de la Société, dont le comité devra assurer la conformité avec les engagements de la Société sur les critères de la qualité d'entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire. Les membres du Comité de l'Economie Sociale et Solidaire sont nommés par le Comité stratégique, parmi ou en dehors de ses membres, pour la durée qu'il détermine, à défaut ils sont nommés pour une durée indéterminée.

Le Comité de l'Economie Sociale et Solidaire est notamment en charge :

- d'organiser les consultations périodiques des salariés sur des sujets relatifs à l'Economie Sociale et Solidaire (par exemple, leur bien-être au travail)
- d'organiser des réunions de travail périodiques sur le thème de l'Economie Sociale et Solidaire
- de définir et mettre en œuvre les modalités d'une évaluation périodique des prestations d'utilité sociale de la Société et de leur impact.

Le Comité de l'Economie Sociale et Solidaire présente chaque année à l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, au moyen d'un rapport dédié, des informations concernant l'application des pratiques définies par le guide des bonnes pratiques de l'ESS.

14.5. Délibérations du Comité stratégique

(a) Réunions - Conférences - Actes écrits - Les Membres du Comité stratégique se réunissent, soit au siège social, soit en tout autre endroit en France ou à l'étranger, aussi souvent que l'intérêt de la Société ou les dispositions légales l'exigent.

Les délibérations du Comité stratégique peuvent être également prises, au choix du président et sauf si un Membre du Comité stratégique s'y oppose (étant précisé qu'une telle opposition a pour effet de contraindre le président du Comité stratégique à convoquer une réunion, sans que les Membres du Comité stratégique perdent dans ce cas la possibilité de participer à la réunion par l'un des moyens prévus au paragraphe (e) ci-après), en consultation par voie de conférence téléphonique, vidéo, consultation écrite ou électronique ou par la signature par tous les Membres du Comité stratégique d'un acte unanime.

(b) Convocation - Les Membres du Comité stratégique sont convoqués aux séances du Comité stratégique par le président du Comité stratégique ou par un des Membres du Comité stratégique en fonction.

Quel que soit le mode de délibération, la convocation doit être faite par lettre, télécopie ou courrier électronique au moins 10 jours ouvrés avant la date de la délibération du Comité stratégique, sauf urgence ou accord contraire unanime des Membres du Comité stratégique. Aucun préavis de convocation n'est requis lorsque tous les Membres du Comité stratégique participent à la délibération.

(c) Ordre du jour - L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, le Comité stratégique peut valablement délibérer sur des sujets qui ne figurent pas dans l'ordre du jour.

(d) Présidence des séances - Les séances du Comité stratégique sont présidées par le président, ou, à défaut, par un Membre du Comité stratégique choisi par le Comité stratégique au début de la séance.

(e) Quorum - Participation - Le Comité stratégique peut valablement délibérer sur première convocation si les deux tiers au moins des Membres du Comité stratégique sont présents ou représentés. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

La participation d'un Membre du Comité stratégique à une réunion résulte soit de sa présence, soit de sa participation par conférence téléphonique ou vidéo conférence, soit de sa représentation par un autre Membre du Comité stratégique de son choix auquel il a donné pouvoir. En cas de consultation écrite, électronique ou par signature d'un acte unanime, la participation résulte de la réponse à la consultation ou de la signature de l'acte, selon le cas.

(f) Majorité - Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des Membres du Comité stratégique participants.

Tout Membre du Comité stratégique employé par la Société en qualité de dirigeant ou salarié dispose d'un droit de vote quadruple.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

(g) Procès-verbaux - Registre - Les délibérations du Comité stratégique sont constatées par des procès-verbaux signés par le président du Comité stratégique et par au moins un Membre du Comité stratégique ayant participé aux délibérations. Ces procès-verbaux sont diffusés aux Membres du Comité stratégique par courrier, télécopie ou e-mail dès que possible après les réunions. Les procès-verbaux sont classés par ordre chronologique et conservés dans un registre spécial.

14.6. Missions et pouvoirs du Comité stratégique

14.6.1. Administration de la Société

(a) Pouvoir - Le Comité stratégique assure le suivi et le contrôle des orientations de l'activité de la Société par le président et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément réservés aux associés et au président et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

(b) Autres pouvoirs de décision spécifiques - En complément des pouvoirs visés ci-dessus et dans les autres articles des Statuts, le Comité stratégique autorise les opérations visées à l'article 14.6.3 des Statuts.

14.6.2. Information et contrôle

(a) Information - Chaque Membre du Comité stratégique reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

(b) Vérifications - Le Comité stratégique procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Comité stratégique a la faculté d'entendre les commissaires aux comptes, les cadres et les salariés de la Société ou de leur poser toutes questions, sans restriction.

(c) Confidentialité – Les Membres du Comité stratégique s'engage à observer la plus grande discrétion concernant les informations présentées comme revêtant un caractère confidentiel par le président ou le directeur général (délégué ou non).

14.6.3. Opérations soumises à l'autorisation préalable du Comité stratégique

Les opérations et décisions suivantes concernant la Société ou l'une quelconque de ses filiales suivantes ne peuvent être décidées par le président (ou les directeurs généraux, délégués ou non) ou les associés qu'après obtention de l'autorisation préalable du Comité stratégique :

- (i) toute décision d'engager une relation commerciale avec une contrepartie dont le risque de crédit ne serait pas couvert par un assureur de 1er plan, dans la mesure où le volume d'affaires annuel généré avec ce client excéderait 10% de la marge brute annuelle prévisionnelle de l'année N+1 de la Société et de ses filiales (le cas échéant) ;
- (ii) nomination, rémunération, renouvellement et révocation de tout mandataire social ;
- (iii) examen et approbation des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés du rapport de gestion préparé par le président ;
- (iv) la modification des méthodes comptables ;
- (v) toute décision de recrutement, rupture ou modification du contrat de travail de toute personne dont le salaire brut annuel serait supérieur à 80.000 euros ;
- (vi) toute modification de la localisation géographique des activités de la Société ou de ses filiales en dehors de la France, des Etats-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de la Belgique ;
- (vii) tout remboursement de dépenses non prévues au budget excédant 2.000 euros par mois par le président ou, le cas échéant, tout directeur général, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ;
- (viii) la revue annuelle des objectifs extra-financiers de la Société et de ses filiales, le cas échéant) ;
- (ix) modification de l'orientation stratégique, notamment toute décision concourant à remettre en cause la mission d'utilité sociale que se donne la Société (et ses filiales, le cas échéant) ;

- (x) toute décision représentant un investissement, engagement, coût, responsabilité même potentielle (en ce compris toute décision concernant un éventuel litige), cession ou désinvestissement (y compris d'actifs) non prévu au budget dont le montant est supérieur à 300.000 euros ainsi que tout transfert représentant plus de 20% du total des actifs inscrits au dernier comptes annuels et tout transfert d'actifs essentiels à l'exception des cas où cet investissement, engagement, coût, responsabilité, cession, désinvestissement ou transfert serait prévu dans le budget annuel voté et approuvé dans les conditions prévues ci-dessous, étant précisé en tant que de besoin que les décisions visées au paragraphe (i) susvisé, quel que soit le volume d'affaires généré, ne sont pas couvertes par le présent paragraphe ;
- (xi) création, transformation, acquisition, cession ou liquidation de succursales, filiales, bureaux ou autres établissements distincts (en ce compris tout prêt, apport en fiducie, démembrement des actions, droits de vote ou titres de Filiales) ;
- (xii) conclusion et octroi de tout prêt, avance, caution, aval ou garantie consenti par la Société ou l'une de ses Filiales et conclusion par la Société ou l'une de ses Filiales de tout emprunt ou contrat de financement ainsi que la modification de leurs termes et conditions ;
- (xiii) toute proposition de distribution de dividendes, d'acompte sur dividendes ou autres distributions assimilées ;
- (xiv) tout appel de fonds en compte courant d'associé ;
- (xv) toute émission de valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou l'une de ses filiales, et notamment tout plan d'intéressement des salariés, l'approbation du règlement de ce plan et l'attribution de ces options ou bons à leurs bénéficiaires ;
- (xvi) décision de confier tout mandat ou mission en vue de la levée de fonds, de la cession de la Société et/ou de l'admission des titres de la Société ou l'une de ses filiales à la cotation sur un marché réglementé ou une bourse de valeurs ;
- (xvii) toute décision de la Société ou l'une de ses filiales susceptible de conduire à un cas de défaut au titre des financements ; et
- (xviii) toute conclusion, modification et/ou résiliation par la Société ou l'une de ses filiales de toute convention, directement ou indirectement, avec un affilié, un associé, un membre du Comité stratégique, un administrateur, un mandataire social et/ou tout autre dirigeant de la Société ou de l'une de ses filiales (en ce compris toute convention réglementée visée à l'article L.227-10 du Code de commerce).

14.7 Collège de censeurs

Un ou plusieurs censeurs peuvent être nommés par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés statuant à la majorité simple. Les censeurs sont toujours rééligibles. Ils sont choisis librement à raison de leurs compétences.

La durée de leurs fonctions est indéterminées.

Le collège de censeurs étudie les questions que le Comité stratégique ou son président soumet, pour avis, à son examen.

Les censeurs participent aux séances du Comité stratégique et prennent part aux délibérations avec voix consultative seulement, sans toutefois que son absence puisse affecter la validité des délibérations.

Les censeurs sont convoqués aux réunions du Comité stratégique dans les mêmes conditions que les Membres du Comité stratégique et reçoivent les mêmes informations et documents que ceux-ci.

Ils sont tenus au secret des délibérations du Comité stratégique.

Le Comité stratégique peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de présence alloué par décision collective ordinaire des associés aux Membres du Comité stratégique.

Le Comité stratégique pourra décider le remboursement des frais raisonnables encourus par les censeurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sur présentation des justificatifs correspondants.

Article 15 – Direction générale – Représentation de la Société

15.1. Direction Générale - Président de la Société – Directeurs généraux

(a) Président de la Société - Le président, au sens des dispositions du code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société, dans les conditions prévues par les Statuts.

(b) Directeurs généraux - Un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, personnes physiques ou morales, peuvent être désignés par décision collective ordinaire des associés, ou en cas de révocation par le Comité stratégique, pour assister le président dans sa mission de direction générale de la Société.

(c) Nomination – Durée des fonctions du président de la Société et des directeurs généraux - Le président, personne physique ou morale, est nommé par décision collective ordinaire des associés, ou en cas de révocation par le Comité stratégique, qui détermine la durée des fonctions du président.

Le mandat du président peut toujours être renouvelé. Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le président est réputé avoir été réélu pour la durée de son mandat venant à expiration.

La collectivité des associés statuant à titre ordinaire nomme tout directeur général ou directeur général délégué. Elle fixe la durée de leur mandat qui peut toujours être renouvelé. Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le directeur général ou le directeur général délégué est réputé avoir été réélu pour la durée de son mandat venant à expiration.

(d) Terme des fonctions de président de la Société et de directeur général – révocation - Le président et tout directeur général, délégué ou non, sont révocables à tout moment, sans préavis ni indemnité, sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Comité stratégique ou par décision collective des associés. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation, sauf à ce qu'elle intervienne dans des conditions brutales ou vexatoires.

La révocation des fonctions de président met fin automatiquement aux fonctions de Membre du Comité stratégique et au mandat de président du Comité stratégique exercés, le cas échéant, par le Président.

La révocation des fonctions de directeur général, délégué ou non, met fin automatiquement aux fonctions de Membre du Comité stratégique exercées, le cas échéant, par le directeur général.

La révocation des fonctions de président et de directeur général ne met pas fin au contrat de travail conclu le cas échéant par l'intéressé avec la Société.

Leurs fonctions prennent également fin par la démission, l'interdiction de gérer une société, le décès ou l'incapacité.

(e) Rémunération - Contrat de travail - La rémunération éventuelle du président et des directeurs généraux est fixée par décision collective des associés ou par décision des Membres du Comité stratégique. Cette rémunération éventuelle est indépendante de celle résultant du contrat de travail dont ces derniers peuvent bénéficier le cas échéant. Ils peuvent conclure avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi réel.

15.2. Pouvoir de représentation

(a) Pouvoir de représentation du président de la Société - La Société est représentée à l'égard des tiers par le président. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances

au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents Statuts attribuent expressément aux associés et au Comité stratégique.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des Statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

(b) Pouvoir de représentation des directeurs généraux - Les directeurs généraux, délégués ou non, disposent des mêmes pouvoirs que le président pour représenter et engager la Société vis-à-vis des tiers, dans les conditions prévues à l'article 15.2(a) ci-dessus, sous réserve des limitations de ce pouvoir que la collectivité des associés peut imposer aux directeurs généraux et qui sont valables dans l'ordre interne.

(c) Membres du Comité stratégique - Absence de pouvoir de représentation - Les Membres du Comité stratégique, autres que ceux exerçant les fonctions de président ou de directeur général, délégué ou non, ne sont pas autorisés à représenter la Société, sauf délégation expresse et spéciale du président ou d'un directeur général délégué ou non.

(d) Délégation - Le président ou tout directeur général, délégué ou non, peut déléguer par écrit une partie des pouvoirs lui appartenant de par la loi ou les Statuts à une ou plusieurs personnes employées ou non par la Société et ayant ou non des liens contractuels avec celle-ci. En outre, conformément aux dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, le président ou tout directeur général peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de celle-ci.

(e) Limitation des pouvoirs du président de la Société et des directeurs généraux - Il est rappelé que dans l'ordre interne à la Société, le président et les directeurs généraux sont liés par les décisions du Comité stratégique qu'ils sont tenus d'exécuter.

Article 16 – Conventions réglementées

16.1 Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

A cette fin, le président ou tout intéressé doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues dans le délai d'un mois de la conclusion desdites conventions.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions de majorité prévues à l'article 22.3 ci-après, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président ou les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

16.2 Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues entre la Société et l'un de ses dirigeants ou son associé unique.

16.3 Les stipulations des articles 16.1 et 16.2 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales.

16.4 Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au président de la Société et aux dirigeants de la Société.

Article 17 – Comité social et économique

Lorsqu'il a été constitué un comité social et économique, les membres de la délégation de ce comité, désignés conformément aux dispositions du code du travail, exercent leurs droits définis à l'article L. 2312-76 dudit code auprès du président.

Article 18 – Commissaires aux comptes

(1) Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.

La nomination d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque sont remplies les conditions prévues par la loi.

Le nombre d'exercices au cours duquel s'exerce le mandat des commissaires aux comptes est fixé par la loi. Ledit mandat expire à l'issue de la réunion de l'assemblée générale annuelle des associés qui statue sur les comptes du dernier exercice de leur mandat.

Même si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par la loi.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

(2) Lorsque la loi l'exige, les associés nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer de plein droit le ou les titulaires en cas de décès, d'empêchement, de refus, de démission ou de révocation d'un titulaire. Les règles relatives à la nomination des commissaires aux comptes sont applicables aux suppléants.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 19 – FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- dissolution de la Société, nomination du liquidateur, liquidation et approbation des comptes annuels en cas de liquidation, désignation de tout mandataire judiciaire (dont notamment tout mandataire ad hoc et/ou tout conciliateur) ou toute autre procédure mentionnée dans le livre VI du Code de commerce ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- distribution (y compris acompte) de dividendes, de réserves ou de primes ;
- réduction, amortissement du capital social ;
- toute émission ou attribution, immédiate ou à terme, directe et/ou indirecte, de titres pouvant donner accès au capital et/ou aux droits de vote de la Société ou de ses filiales ;
- toute modification, directe ou indirecte, à terme ou immédiate du capital de la Société, de toute émission de valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société, de toute décision de réduction du capital de la Société ;

- opération de fusion, scission et apport partiel d'actif ou toute autre réorganisation, cession totale ou partielle de fonds de commerce ou mise en location gérance ou transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- approbation de toute convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- nomination, renouvellement, révocation et rémunération des dirigeants (le Comité stratégique bénéficiant également d'une compétence sur la rémunération et la révocation des dirigeants) ;
- nomination, renouvellement, révocation et rémunération des membres du Comité stratégique et des censeurs ;
- modification des Statuts, à l'exception de celle résultant d'un transfert de siège social décidé par le président ;
- émission d'obligations ; et
- toutes autres décisions réservées aux associés au titre des dispositions légales et pour lesquelles la loi n'exige pas un vote des associés à l'unanimité.

Caractère obligatoire - Les décisions collectives des associés obligent les associés, même absents ou dissidents.

Forme des décisions collectives - Les décisions collectives résultent, au choix de l'auteur de la convocation, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par conférence téléphonique ou vidéo, soit d'une consultation écrite ou électronique, soit de la signature par tous les associés d'un acte unanime sous seing privé (dans ce dernier cas, le président devra préalablement aux décisions et ce, dans un délai raisonnable, communiquer tous documents nécessaires à la bonne information des associés afin de leur permettre de prendre toutes décisions adéquates en toute connaissance de cause).

La collectivité des associés doit prendre une décision au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice. Les autres décisions sont prises à toute époque de l'année.

ARTICLE 20 – QUORUM - MAJORITE

L'assemblée générale réunie sur première convocation ne délibère valablement que si la majorité des associés est présente ou représentée y compris tout associé détenant au moins quinze pourcent (15%) des actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés.

Les associés prennent collectivement, à l'unanimité, toutes décisions relatives à toute opération qui, du fait de la loi ou des statuts, requiert l'approbation ou le consentement unanime des associés.

Toutes autres décisions réservées aux associés au titre des dispositions légales ou des présentes Statuts et pour lesquelles la loi n'exige pas un vote des associés à l'unanimité sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des associés présents ou représentés.

ARTICLE 21 – FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION

Initiative

L'initiative de consulter les associés sur toute question de leur compétence appartient au président de la Société, au Comité stratégique ou à un ou plusieurs associés détenant ensemble au moins 5 % des actions de la Société.

Le commissaire aux comptes peut également convoquer les associés dans les conditions fixées à l'article R. 225-162 du code de commerce.

Ordre du jour

Les associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation. Ils peuvent proposer des amendements aux résolutions soumises à leur approbation.

Les associés peuvent décider par une décision unanime, prise à tout moment, de délibérer sur des questions ne figurant pas à l'ordre du jour d'une consultation, à condition que tous les associés soient présents ou aient donné un pouvoir visant cette possibilité.

Convocation

(a) Forme - Les convocations ou l'envoi des documents en cas de consultation par écrit sont faits par tous moyens écrits (lettre ou télécopie) ou électroniques.

Dans le cas d'une consultation par écrit ou électronique, le texte des résolutions est adressé à l'ensemble des associés par l'auteur de la convocation. Une copie est également adressée au président. Il est accompagné d'un bulletin de vote. Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case sont cochées pour une même résolution, le vote sera réputé un vote de rejet. Chaque associé devra retourner son bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée ou, à défaut au siège social de la Société, dans les 10 jours à compter de la date d'expédition du courrier recommandé susvisé. Dans les 5 jours ouvrés suivant l'expiration du délai de 10 jours susvisé, le président établit et signe le procès-verbal des délibérations auquel sont annexés les bulletins de vote reçus. La décision est réputée prise à la date de réception du dernier bulletin ou à la date d'expiration du délai de 10 jours susmentionné si tous les bulletins n'ont pas encore été retournés à cette date.

(b) Délai - Le délai entre la date de l'envoi de la convocation et la date de la consultation est au moins de 10 jours ouvrés. Si le quorum n'est pas atteint sur première convocation, il est précisé qu'une nouvelle réunion ne pourra être convoquée avant un délai de 15 jours, sauf en cas d'urgence.

Commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes est avisé de la consultation des associés en même temps que les associés et selon les mêmes formes.

Il est avisé de l'ordre du jour de la consultation des associés et reçoit, sur sa demande, l'ensemble des informations destinées aux associés conformément à la loi et aux statuts. Le commissaire aux comptes peut communiquer aux associés ses observations sur les questions mises à l'ordre du jour ou sur toute question de sa compétence, par écrit en cas de consultation écrite ou de décision par acte unanime. Le commissaire aux comptes est convoqué à toutes les assemblées et est invité à participer aux consultations par conférence téléphonique ou vidéo conférence.

ARTICLE 22 – PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES – VOTE

Participation

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses actions.

Tout associé a un nombre de voix égal au nombre des actions qu'il possède.

Représentation - Vote par correspondance

(a) Procuration - Tout associé peut, à défaut de participer personnellement à toute décision collective, donner une procuration à un associé, personne physique ou morale, sans préjudice du droit pour un associé personne morale de désigner l'un de ses dirigeants ou salariés, ou toute personne de son choix, pour le représenter.

(b) Vote par correspondance - Tout associé peut également adresser à la Société une formule de vote par correspondance indiquant, pour chaque résolution, le sens de son vote (positif ou négatif).

(c) Envoi - Le vote ou la procuration de l'associé doit, pour être pris en compte, être parvenu à la Société par lettre simple, télécopie ou e-mail au plus tard à l'heure prévue pour l'assemblée ou la conférence téléphonique ou la vidéo conférence. Tout vote ou procuration n'étant pas parvenu à cette date et à cette heure ne pourra pas être pris en compte, sous réserve des cas d'ajournement de la consultation.

ARTICLE 23 – PROCES-VERBAUX ET REGISTRE DES DECISIONS COLLECTIVES

Procès Verbaux

(a) Procès-verbal de l'assemblée - Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée, établi par le président de séance, indique la date, l'heure et le lieu de réunion, l'ordre du jour, l'identité de la personne présidant l'assemblée, la liste des documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est également établi une feuille de présence signée par chaque associé participant et par le président de séance.

(b) Consultation par conférence téléphonique ou vidéo conférence - Toute consultation des associés par conférence téléphonique ou vidéo fait l'objet d'un procès-verbal établi par le président de séance indiquant la date et l'heure de la conférence, l'ordre du jour, l'identité de la personne présidant la séance, le nom des associés participants et la liste des documents et rapports soumis aux associés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le président de séance établit et fait circuler une feuille de présence ou une attestation de participation qui doit être signée par chaque associé participant et par le président de séance.

(c) Consultation par écrit ou électronique - Toute consultation des associés par écrit ou électronique fait l'objet d'un procès-verbal établi par le président de séance indiquant la date de la consultation, l'ordre du jour, l'identité de la personne ayant initié cette consultation, le mode d'envoi et la liste des documents adressés aux associés, le texte des résolutions mises aux voix, la réponse ou l'abstention de chaque associé et le résultat des votes.

(d) Acte unanime - Toute décision des associés résultant d'un acte unanime fait l'objet d'un acte sous seing privé établi en un exemplaire original et comportant le texte de la ou des décisions, sa date, la liste des documents ou rapports présentés préalablement aux associés, l'identité de tous les associés et la signature de chacun d'entre eux ou de son représentant. Un acte unanime peut également résulter de plusieurs exemplaires originaux d'un tel acte, signés séparément par chacun des associés ou par son représentant et adressés à la Société.

Registre - Extraits

(a) Contenu du registre - Les procès-verbaux des décisions collectives des associés sont classés par ordre chronologique et conservés dans un registre spécial. Le texte des résolutions présentées aux votes des associés avec le décompte des voix, les documents et rapports présentés aux associés préalablement à leur vote, les feuilles de présence, les pouvoirs ou procurations délivrés par les associés, ainsi, le cas échéant, que les votes exprimés par écrit ou une copie sur support papier des votes exprimés électroniquement sont conservés avec ce registre.

(b) Signature des procès-verbaux - Les procès-verbaux des décisions d'associés et les actes unanimes établis comme indiqué ci-après sont signés par le président de séance ou, dans le cas de l'acte unanime, par l'ensemble des associés.

(c) Extraits - Les copies ou extraits de ces procès-verbaux ou actes unanimes à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés par le président ou un délégué.

Article 24 – Droit d'Information des Associés

Quel qu'en soit le mode, tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, sur simple demande écrite à la Société, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

Article 25 – Titulaires de valeurs mobilières de catégorie(s) particulière(s)

Les titulaires de valeurs mobilières de catégorie(s) particulière(s) seront consultés dans les mêmes conditions que les associés prévues par les présents Statuts.

TITRE V

COMPTES – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Article 26 – Inventaire – Comptes annuels

Le président tient une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi et établit les comptes annuels de l'exercice.

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il a été établi.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et le cas échéant des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

Article 27 – Distribution – Dividendes

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que la collectivité des associés décidera de porter en réserve en application des Statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés s'engagent à ce que les bénéfices de la Société soient affectés majoritairement à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de la Société.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il sera prélevé:

- une fraction au moins égale à 5 %, affectée à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale à 10 % du capital social;
- une fraction au moins égale à 20 %, affectée à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des réserves atteint une fraction de 20 % du capital social;
- une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice affectée aux réserves obligatoires, légales et statutaires, ou au report à nouveau. Les prélèvements affectés à la formation de la réserve légale et au « fonds de développement » visés ci-dessus sont inclus dans la présente fraction de 50 %.

Les réserves obligatoires ainsi constituées sont impartageables et ne peuvent faire l'objet d'aucune distribution.

Après ces affectations, le collectif des associés détermine la part attribuée sous forme de dividende et celle qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves distribuables soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

La collectivité des associés peut opter pour le paiement d'un dividende ou acompte sur dividende en numéraire ou en actions.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

TITRE VI

Dissolution – Liquidation

Article 28 – Dissolution - Liquidation

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou à la suite d'une décision collective des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par une décision collective des associés. Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Les dispositions de l'article 13(A) a) des Statuts s'appliqueront à la répartition du Boni de liquidation.

Lorsque la Société ne comprend qu'un associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait liquidation.

CONTESTATIONS

Article 29 – Contestations

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou, lors de sa liquidation, entre les associés et la Société relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social de la Société.

Annexe 1

En plus des droits reconnus aux actions ordinaires, les Actions de Préférence confèrent à leurs titulaires les droits complémentaires suivants :

(A) Droit de liquidation préférentielle

1. En cas de dissolution ou de liquidation amiable ou judiciaire

En cas de dissolution ou de liquidation amiable ou judiciaire de la Société (la « Liquidation »), le boni de liquidation, c'est-à-dire le produit de la liquidation disponible après extinction du passif, paiement des frais de liquidation et remboursement du nominal des actions à chaque associé de la Société et plus généralement après tout paiement prioritaire imposé par la loi et les règlements applicables (ci-après dénommé le « Boni »), sera réparti entre les actions selon les modalités suivantes :

(1) d'abord, entre tous les associés de la Société propriétaires d'Actions C jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal à 3,17 euros par Action C, majoré des dividendes par Action C le cas échéant déclarés mais non versés ;

étant précisé que, dans l'hypothèse où le Boni ne serait pas suffisant pour désintéresser tous les associés propriétaires d'Actions C au titre de ce paragraphe (1), le Boni serait réparti entre eux au prorata du montant que chacun d'eux aurait dû recevoir au titre de ce paragraphe (1) sur le montant que l'ensemble des associés propriétaires d'Actions C auraient dû recevoir au titre de ce paragraphe (1) ;

(2) ensuite, 15% du solde éventuel du Boni, entre tous les associés de la Société propriétaires d'Actions B', d'Actions B, d'Actions A', d'Actions A et/ou d'actions ordinaires, au prorata du nombre d'Actions B', d'Actions B, d'Actions A', d'Actions A et/ou d'actions ordinaires alors détenues par chacun d'eux ;

(3) ensuite, le solde éventuel entre tous les associés de la Société propriétaires d'Actions B', jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal à 2,60 euros par Action B', déduction faite des montants reçus au titre du paragraphe (2) ci-dessus et majoré des dividendes par Action B', le cas échéant déclarés mais non versés ;

étant précisé que, dans l'hypothèse où le Boni ne serait pas suffisant pour désintéresser tous les associés propriétaires d'Actions B', au titre de ce paragraphe (3), le Boni serait réparti entre eux au prorata du montant que chacun d'eux aurait dû recevoir au titre de ce paragraphe (3) sur le montant que l'ensemble des associés propriétaires d'Actions B' auraient dû recevoir au titre de ce paragraphe (3) ;

(4) ensuite, le solde éventuel entre tous les associés de la Société propriétaires d'Actions B, d'Actions A' et/ou d'Actions A, jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal à (i) 1,98 euro par Action B, (ii) 0,73 euro par Action A', et (iii) 0,5033 euro par Action A, déduction faite des montants reçus au titre du paragraphe (2) ci-dessus et majoré des dividendes par Action B, par Action A' et par Action A le cas échéant déclarés mais non versés ;

étant précisé que, dans l'hypothèse où le Boni ne serait pas suffisant pour désintéresser tous les associés propriétaires d'Actions B, d'Actions A' et d'Actions A au titre de ce paragraphe (4), le Boni serait réparti entre eux au prorata du montant que chacun d'eux aurait dû recevoir au titre de ce paragraphe (4) sur le montant que l'ensemble des associés propriétaires d'Actions B, d'Actions A' et d'Actions A auraient dû recevoir au titre de ce paragraphe (4) ;

(5) ensuite, le solde éventuel entre tous les associés au prorata du nombre d'actions de la Société, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal à 3,17 euros par Action, déduction faite des montants reçus au titre des paragraphes (1), (2), (3) et (4) ci-dessus ;

étant précisé que, dans l'hypothèse où le Boni ne serait pas suffisant pour désintéresser tous les associés au titre de ce paragraphe (5), le Boni serait réparti entre eux au prorata du montant que chacun d'eux aurait dû recevoir au titre de ce paragraphe (5) sur le montant que l'ensemble des associés auraient dû recevoir au titre de ce paragraphe (5) ;

(6) puis, le solde éventuel, entre tous les associés au prorata du nombre d'actions de la Société, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, alors détenues par chacun d'eux,

tel que les chiffres susvisés seront ajustés pour tenir compte de tout regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société (ou autre opération équivalente) postérieur à la date d'émission des Actions de Préférence concernées.

2. En cas de cession

Dans l'hypothèse de cession par un ou plusieurs associés à un tiers de la majorité au moins du capital de la Société (une « Cession »), le prix de cession (le « Prix de Cession ») sera réparti entre les associés cédants (les « Cédants ») selon les modalités suivantes :

(1) d'abord entre tous les Cédants jusqu'à concurrence d'un montant égal la valeur nominale des actions cédées au prorata des actions cédées par chacun d'eux ;

(2) ensuite, entre tous les Cédants propriétaires d'Actions C jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal à 3,17 euros par Action C cédée, déduction faite des montants reçus au titre du paragraphe (1) ci-dessus et majoré des dividendes par Action C le cas échéant déclarés mais non versés ;

étant précisé que, dans l'hypothèse où le Prix de Cession ne serait pas suffisant pour désintéresser tous les Cédants propriétaires d'Actions C au titre de ce paragraphe (2), le Prix de Cession serait réparti entre eux au prorata du montant que chacun d'eux aurait dû recevoir au titre de ce paragraphe (2) sur le montant que l'ensemble des Cédants propriétaires d'Actions C auraient dû recevoir au titre de ce paragraphe (2) ;

(3) ensuite, 15% du solde éventuel, entre tous les Cédants de la Société propriétaires d'Actions B', d'Actions B, d'Actions A', d'Actions A et/ou d'actions ordinaires, au prorata du nombre d'Actions B', d'Actions B, d'Actions A', d'Actions A et/ou d'actions ordinaires cédées par chacun d'eux ;

(4) ensuite, le solde éventuel entre tous les Cédants propriétaires d'Actions B' jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal à 2,60 euros par Action B' cédée, déduction faite des montants reçus au titre des paragraphes (1) et (3) ci-dessus et majoré des dividendes par Action B', le cas échéant déclarés mais non versés ;

étant précisé que, dans l'hypothèse où le Prix de Cession ne serait pas suffisant pour désintéresser tous Cédants propriétaires d'Actions B', au titre de ce paragraphe (4), le Prix de Cession serait réparti entre eux au prorata du montant que chacun d'eux aurait dû recevoir au titre de ce paragraphe (4) sur le montant que l'ensemble des Cédants propriétaires d'Actions B' auraient dû recevoir au titre de ce paragraphe (4) ;

(5) ensuite, le solde éventuel entre tous les Cédants propriétaires d'Actions B, d'Actions A' et/ou d'Actions A, jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal à (i) 1,98 euro par Action B cédée, (ii) 0,73 euro par Action A' cédée, et (iii) 0,5033 euro par Action A cédée, déduction faite des montants reçus au titre des paragraphes (1) et (3) ci-dessus et majoré des dividendes par Action B, par Action A' et par Action A le cas échéant déclarés mais non versés ;

étant précisé que, dans l'hypothèse où le Prix de Cession ne serait pas suffisant pour désintéresser tous Cédants propriétaires d'Actions B, d'Actions A' et d'Actions A au titre de ce paragraphe (5), le Prix de Cession serait réparti entre eux au prorata du montant que chacun d'eux aurait dû recevoir au titre de ce paragraphe (5) sur le montant que l'ensemble des Cédants propriétaires d'Actions B, d'Actions A' et d'Actions A auraient dû recevoir au titre de ce paragraphe (5) ;

(6) ensuite, le solde éventuel entre tous les Cédants au prorata du nombre d'actions de la Société cédées par chacun d'eux, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal à 3,17 euros par Action, déduction faite des montants reçus au titre des paragraphes (1), (2) (3), (4) et (5) ci-dessus ;

étant précisé que, dans l'hypothèse où le Prix de Cession ne serait pas suffisant pour désintéresser tous les Cédants au titre de ce paragraphe (6), le Prix de Cession serait réparti entre eux au prorata du montant que chacun d'eux aurait dû recevoir au titre de ce paragraphe (6) sur le montant que l'ensemble des Cédants auraient dû recevoir au titre de ce paragraphe (6) ;

(7) puis, le solde éventuel, entre tous les Cédants au prorata du nombre d'actions de la Société, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, cédées par chacun d'eux,

tel que les chiffres susvisés seront ajustés pour tenir compte de tout regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société (ou autre opération équivalente) postérieur à la date d'émission des Actions de Préférence concernées.

3. En cas d'apport ou de fusion

Dans l'hypothèse (i) d'apport de 50 % ou plus du capital de la Société à un tiers ou un associé ou (ii) de fusion de la Société (l'une et l'autre opération étant ci-après désignées une « Fusion ») à l'issue duquel ou de laquelle les actions de la Société en circulation immédiatement avant cette Fusion n'auraient pas été converties ou échangées en la majorité au moins des actions en circulation de la société bénéficiaire de l'apport ou absorbante (dans chaque cas ci-après l'« Absorbante »), les actions nouvellement émises (les « Actions Nouvelles ») par l'Absorbante en contrepartie des actions transférées par les associés de la Société dans le cadre de la Fusion seront allouées entre ces derniers à la date de la Fusion selon les modalités définies pour la répartition du Prix de Cession au (A) 2. ci-dessus *mutatis mutandis*.

En cas de Fusion, la valeur de marché des Actions Nouvelles sera déterminée par le Comité stratégique sur la base du contrat de fusion, le cas échéant avec l'aide d'un expert si le Comité stratégique l'estime opportun.

(B) Droit de conversion

- (1) Chaque Action de Préférence pourra être librement et à tout moment convertie, sur simple demande de son titulaire, en une (1) action ordinaire. La demande de conversion devra être adressée à la Société par lettre ou courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre. La date de la conversion sera celle de la date de la première présentation de la lettre ou du courrier recommandé à la Société telle qu'attestée par l'avis du transporteur ou la date de la remise en main propre.
- (2) Chaque Action de Préférence sera par ailleurs automatiquement et instantanément convertie en une (1) action ordinaire, immédiatement avant la première cotation de tout ou partie des actions de la Société (y compris le cas échéant sous la forme d'*American Depositary Shares* ou d'*American Depositary Receipts*) sur un marché réglementé français, allemand ou anglais, sur le marché d'Euronext Growth à Paris, sur le *Nasdaq Global Market* ou le *New York Stock Exchange* aux Etats-Unis d'Amérique pour autant que le prix par action de la Société à l'occasion de cette première cotation soit au moins égal à 3,17 euros.

- (3) Chaque Action de Préférence d'une catégorie donnée (Action A, Action A', Action B, Action B', Action C) sera enfin automatiquement et instantanément convertie en une (1) action ordinaire sur décision en ce sens de l'assemblée spéciale des associés titulaires d'Actions de Préférence de la catégorie concernée (Action A, Action A', Action B, Action B', Action C) statuant à la majorité des 2/3 des Actions de Préférence de la catégorie concernée détenues par les associés présents ou représentés.

Les droits particuliers attachés aux Actions de Préférence sont attachés aux Actions de Préférence et non à leurs titulaires et bénéficieront donc aux titulaires successifs desdites Actions de Préférence.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et distribution d'actions gratuites, distribution de dividendes sous forme d'actions ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux Actions de Préférence seront elles-mêmes des Actions de Préférence de même catégorie.

Dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société (ou autres opérations équivalentes), les actions attribuées au titre des Actions de Préférence seront elles-mêmes des Actions de Préférence de même catégorie.

Les droits particuliers attachés à chaque catégorie d'Actions de Préférence ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par l'assemblée générale extraordinaire après approbation par l'assemblée spéciale des associés titulaires d'Actions de Préférence de la catégorie concernée statuant à la majorité des 2/3 des Actions de Préférence de la catégorie concernée détenues par les associés présents ou représentés.